

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH

Digitale Gesamtkarte

Testakte 5 — Fünf offene Mieten Demir Neukölln

Fünf Monatsmieten sind offen. Der Mieter zahlt bewusst nicht und erklärt schriftlich, er werde erst zahlen, wenn die Vermieterin umfassende Modernisierungswünsche erfüllt. Es fehlen konkrete Angaben zu Erscheinungsform, Zeitraum und Gebrauchsbeeinträchtigung sowie angekündigte Belege. ...

Aktenordner: mietrueckstand-demir-fuenf-raten-absichtlich

Aktenstücke: 18

Zusammengeführte Lesefassung. Die separat bereitgestellten Arbeitsdateien bleiben für die weitere Bearbeitung maßgeblich.

SAP RE-FX / FI-CA Statusauszug

System: SAP S/4HANA RE-FX, Produktivmandant WBI-PRD

Export: 18.07.2026, 08:41 Uhr

Export-ID: REFX-FICA-20260718-DO38-04L

Sachbearbeitung: Sandra Berger, Forderungsmanagement

Vertragskopf

Feld	Wert
Buchungskreis	WBI-DE-BER
Vertragsnummer	WBI-MV-2020-03114
SAP-Vertragsobjekt	MV-092144-DE
Debitor	D-551902
Objekt	12043-B-DO38-04L
Nutzungseinheit	Donaustraße 38, 4. OG links
Vermieterin	Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Mieter	Cem Demir
Vertragsbeginn	01.10.2020
Status	Aktiv

Mietkonditionen laut Konditionsblatt

Kondition	Betrag monatlich	Gültig ab	Quelle
Nettokaltmiete	810,00 EUR	01.10.2020	RE-FX Konditionssatz 100
Betriebskostenvorauszahlung	210,00 EUR	01.10.2020	RE-FX Konditionssatz 210
Heizkostenvorauszahlung	160,00 EUR	01.10.2020	RE-FX Konditionssatz 220
Bruttowarmmiete	1180,00 EUR	01.10.2020	Systemsumme

Offene Posten

Eintrag 900331-03

OP-Nr.	900331-03
Fälligkeit	04.03.2026
Text	Miete März 2026
Soll	1180,00 EUR
Ist	0,00 EUR
Offen	1180,00 EUR
Mahnstufe	2

Eintrag 900331-04

OP-Nr.	900331-04
Fälligkeit	07.04.2026
Text	Miete April 2026
Soll	1180,00 EUR
Ist	0,00 EUR
Offen	1180,00 EUR
Mahnstufe	2

Eintrag 900331-05

OP-Nr.	900331-05
Fälligkeit	06.05.2026
Text	Miete Mai 2026
Soll	1180,00 EUR
Ist	0,00 EUR
Offen	1180,00 EUR
Mahnstufe	2

Eintrag 900331-06

OP-Nr.	900331-06
Fälligkeit	03.06.2026
Text	Miete Juni 2026
Soll	1180,00 EUR
Ist	0,00 EUR
Offen	1180,00 EUR
Mahnstufe	1

Eintrag 900331-07

OP-Nr.	900331-07
Fälligkeit	03.07.2026
Text	Miete Juli 2026
Soll	1180,00 EUR
Ist	0,00 EUR
Offen	1180,00 EUR
Mahnstufe	1

Eintrag Summe

OP-Nr.	Summe
Fälligkeit	-
Text	-
Soll	5900,00 EUR
Ist	0,00 EUR
Offen	5900,00 EUR
Mahnstufe	-

Zahlungs- und Klärungsstatus

Prüfpunkt	Ergebnis
Letzte vollständige Zahlung	04.02.2026, 1180,00 EUR
Lastschriftrückläufer	Keine Rückläufer seit 01.01.2026
Gutschriften/Stornos	Keine offenen Gutschriften oder Stornos
Mahnsperre	Nein
Mietminderungskennzeichen	Nicht gesetzt
Streitkennzeichen	Mieter verweigert Zahlung
Wiedervorlage	19.07.2026, Kündigungsprüfung

Bearbeitungshinweis

Der Rückstand beträgt fünf volle Bruttowarmmieten. Im System ist keine konkrete Beschreibung von Mangelercheinung, Zeitraum und Gebrauchsbeeinträchtigung, keine Buchungsklä rung und keine Zahlungsvereinbarung hinterlegt. Eine bestimmte Minderungsquote ist keine notwendige Angabe. Die Akte ist für Kündigungs- und Klageprüfung rot zu markieren; vor Versand sind Vertrag, Kontoauszug und Zustellanschrift nochmals gegen DMS zu prüfen.

Wohnraummietvertrag

Vertragsnummer: WBI-MV-2020-03114

Objekt: Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links

Ablage: SAP RE-FX / DMS Vertragsakte

Parteien

Vermieterin

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann

Mieter

Herr Cem Demir, geboren am 05.11.1988

Donaustraße 38

12043 Berlin

1 Mietsache

1.1

Vermietet wird die im Hause Donaustraße 38, 12043 Berlin, im 4. OG links gelegene Wohnung, bestehend aus drei Zimmern, Küche, Bad, Flur, Balkon und Kellerraum Nr. 38-L4.

1.2

Die Wohnfläche beträgt nach Wohnflächenberechnung vom 18.08.2020 **71,40 qm**. Die Wohnflächenberechnung ist Anlage 1.

1.3

Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Untervermietung oder gewerbliche Nutzung bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin.

2 Mietzeit

2.1

Das Mietverhältnis beginnt am **01.10.2020** und läuft auf unbestimmte Zeit.

2.2

Die ordentliche Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 573, 573c BGB.

3 Miete und Zahlung

Position	Betrag
Nettokaltmiete	810,00 EUR
Betriebskostenvorauszahlung	210,00 EUR
Heizkostenvorauszahlung	160,00 EUR
Bruttowarmmiete	1180,00 EUR

3.1

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des jeweiligen Monats, auf folgendes Konto zu zahlen:

Empfängerin	IBAN	BIC	Institut
Wohnen Berlin Immobilien GmbH	DE47 1009 0000 0123 4567 89	BEVODEBB	Berliner Volksbank

3.2

Als Verwendungszweck ist anzugeben: **WBI-MV-2020-03114 Demir Donaustraße 38.**

4 Betriebskosten und Heizkosten

4.1

Der Mieter trägt die umlagefähigen Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV und die Heizkosten nach Maßgabe der Heizkostenverordnung.

4.2

Über Betriebs- und Heizkosten wird jährlich abgerechnet. Nachforderungen werden nach Zugang einer formell ordnungsgemäßen Abrechnung fällig.

5 Mietsicherheit

5.1

Der Mieter leistet eine Mietsicherheit in Höhe von **2430,00 EUR**.

5.2

Eine Geldsicherheit kann in drei gleichen monatlichen Raten geleistet werden. Die erste Rate ist zu Mietbeginn, die weiteren Raten sind mit den beiden folgenden Mietzahlungen fällig.

5.3

Die Vermieterin legt die Sicherheit getrennt von ihrem Vermögen an. Über geleistete Raten und die Anlage wird gesondert Nachweis erteilt.

6 Hausordnung und Obhutspflichten

6.1

Die Hausordnung ist Anlage 2 und Bestandteil dieses Vertrages.

6.2

Mängel, Schäden und Störungen sind der Hausverwaltung unverzüglich mitzuteilen. Die Anzeige soll Ort, Erscheinungsbild, erstmalige Wahrnehmung und Erreichbarkeit für eine Besichtigung enthalten, soweit dies dem Mieter möglich ist. Die gesetzlichen Rechte des Mieters werden nicht von einer bestimmten Form der Anzeige abhängig gemacht.

6.3

Die Wohnung ist angemessen zu beheizen und zu lüften. Starre Lüftungsintervalle werden nicht vereinbart. Bei erkennbaren Feuchte- oder Geruchsproblemen stimmen die Parteien konkrete Prüf- und Schutzmaßnahmen anhand der tatsächlichen Situation ab.

7 Zutritt und Erhaltungsmaßnahmen

7.1

Zur Prüfung eines angezeigten Mangels, für Ablesungen, Wartungen und erforderliche Erhaltungsmaßnahmen ermöglicht der Mieter nach angemessener Terminankündigung Zutritt. Notfälle bleiben unberührt.

7.2

Kann ein abgestimmter Termin nicht eingehalten werden, teilt die verhinderte Partei dies unverzüglich mit und bietet zeitnah Ersatztermine an. Aus einer einzelnen Terminverschiebung folgt für sich allein weder ein Anerkenntnis noch ein Ausschluss von Mängelrechten.

7.3

Die Vermieterin dokumentiert durchgeführte Prüfungen und Arbeiten in der Objektakte. Soweit ein Dienstleister eingesetzt wird, wird dessen Terminankündigung dem Mieter in geeigneter Form mitgeteilt.

8 Gebrauch der Mietsache

8.1

Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Eine teilweise oder vollständige Gebrauchsüberlassung an Dritte richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.2

Bauliche Veränderungen, feste Balkonaufbauten und Eingriffe in Fassade, Fenster, Leitungen oder Gebäudetechnik bedürfen der vorherigen Zustimmung. Übliche bewegliche Einrichtungsgegenstände bleiben hiervon unberührt.

8.3

Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Die Nutzung von Treppenhaus, Hof, Müllplatz und Fahrradabstellflächen richtet sich nach der Hausordnung.

9 Zahlungsverkehr und Forderungsmitteilungen

9.1

Die Vertragsnummer soll bei jeder Zahlung angegeben werden. Eine fehlende Angabe ändert die gesetzlichen Regeln zur Tilgungsbestimmung und Anrechnung nicht.

9.2

Beanstandungen der Mietsache und Zahlungsansprüche sind getrennt zu erklären. Die gesetzlichen Rechte bei Mängeln, einschließlich einer möglichen Minderung, bleiben unberührt; ebenso bleiben Fälligkeit und Folgen eines nicht gerechtfertigten Zahlungsrückstands nach den gesetzlichen Vorschriften bestehen.

9.3

Stundungen oder Ratenzahlungen gelten nur für die in der jeweiligen Vereinbarung bezeichneten Beträge und Zeiträume. Sie bedürfen einer gesonderten Dokumentation.

10 Übergabe und Rückgabe

10.1

Das Übergabeprotokoll vom 29.09.2020 bezeichnet den Zustand der Räume, die Zählerstände und die übergebenen Schlüssel. Für das Bad sind funktionsfähige Lüftung und Silikonfugen ohne sichtbaren Schimmel vermerkt; die Fenster wurden als gebrauchsfähig ohne Zusicherung eines Neubaustandards aufgenommen.

10.2

Bei Beendigung ist die Wohnung geräumt, besenrein und mit sämtlichen Schlüsseln zurückzugeben. Über Zustand, Zählerstände und Schlüssel wird ein Protokoll gefertigt. Dieses ersetzt keine gesonderte Prüfung möglicher Ansprüche.

11 Vertragsänderungen

Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht. Änderungen und Ergänzungen werden in einer eindeutig bezeichneten Erklärung oder einem Nachtrag festgehalten. Gesetzlich vorgeschriebene Formen bleiben maßgeblich.

12 Anlagen

1. Wohnflächenberechnung vom 18.08.2020
2. Hausordnung
3. Betriebskostenkatalog
4. Übergabeprotokoll vom 29.09.2020
5. Energieausweis zur Einsichtnahme

Unterschriften

Berlin, den 24.09.2020

Vermieterin	Mieter
Wohnen Berlin Immobilien GmbH, Dr. Markus Lehmann	Cem Demir

Mietkonto FBL5N

Debitor: D-551902

Vertrag: WBI-MV-2020-03114

Zeitraum: 01.02.2026 bis 18.07.2026

Export: FI-CA Einzelpostenliste, 18.07.2026, 08:45 Uhr

Buchungsjournal

Eintrag 04.02.2026

Buchungsdatum	04.02.2026
Beleg	51002038
Periode	02 2026
Soll	1180,00
Ist	1180,00
Buchungstext	Miete Februar bezahlt
Saldo	0,00

Eintrag 04.03.2026

Buchungsdatum	04.03.2026
Beleg	51003114
Periode	03 2026
Soll	1180,00
Ist	0,00
Buchungstext	Miete März offen
Saldo	1180,00

Eintrag 07.04.2026

Buchungsdatum	07.04.2026
Beleg	51004382
Periode	04 2026
Soll	1180,00
Ist	0,00
Buchungstext	Miete April offen
Saldo	2360,00

Eintrag 06.05.2026

Buchungsdatum	06.05.2026
Beleg	51005412
Periode	05 2026
Soll	1180,00
Ist	0,00
Buchungstext	Miete Mai offen
Saldo	3540,00

Eintrag 03.06.2026

Buchungsdatum	03.06.2026
Beleg	51006501
Periode	06 2026
Soll	1180,00
Ist	0,00
Buchungstext	Miete Juni offen
Saldo	4720,00

Eintrag 03.07.2026

Buchungsdatum	03.07.2026
Beleg	51007622
Periode	07 2026
Soll	1180,00
Ist	0,00
Buchungstext	Miete Juli offen
Saldo	5900,00

OP-Status

Prüffeld	Ergebnis
Offene Hauptforderung	5900,00 EUR
Offene Nebenforderungen	0,00 EUR
Teilzahlungen	Keine
Tilgungsbestimmungen	Keine
Stornos/Gutschriften	Keine
Verrechnungssperren	Keine

Plausibilität

Der Rückstand entspricht fünf vollen Bruttowarmmieten. Es gibt keine technische Ursache wie geänderte Bankverbindung, Rückläufer oder Dublette. Für die fristlose Kündigung ist der Rückstand rechnerisch eindeutig; für die hilfsweise ordentliche Kündigung sind Dauer, Höhe und Vorsatzindizien in der Klage gesondert aufzubereiten.

Letzte Zahlungsaufforderung vor Kündigung

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

Abteilung Forderungsmanagement

Bearbeitung: Sandra Berger, Rechtsfachwirtin

Telefon 030 2055 4810

Herrn

Cem Demir

Donaustraße 38

12043 Berlin

Berlin, 12.05.2026

Mietverhältnis Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links**Vertragsnummer WBI-MV-2020-03114****Letzte Zahlungsaufforderung wegen Mietrückstand März bis Mai 2026**

Sehr geehrter Herr Demir,

nach dem Mietkonto sind die Mieten für März, April und Mai 2026 nicht eingegangen. Der Rückstand beträgt derzeit:

Monat	Soll	Zahlung	Offen
März 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
April 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
Mai 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
Summe	3540,00 EUR	0,00 EUR	3540,00 EUR

Die Miete ist nach § 3 des Mietvertrags spätestens am dritten Werktag des Monats fällig. Sie befinden sich daher mit den vorgenannten Beträgen in Verzug.

Bitte zahlen Sie den offenen Betrag bis spätestens **24.05.2026** auf folgendes Konto:

Empfängerin	IBAN	BIC	Verwendungszweck
Wohnen Berlin Immobilien GmbH	DE47 1009 0000 0123 4567 89	BEVODEB B	WBI-MV-2020-03114 Rückstand 03-05/2026

Sollten Sie der Auffassung sein, dass ein Mangel der Wohnung vorliegt, teilen Sie uns bitte bis zum selben Datum konkret mit:

1. welchen Mangel Sie rügen,
2. seit wann der Mangel besteht,
3. wann und wem Sie den Mangel angezeigt haben,

4. welche Minderungsquote Sie ansetzen,

5. welche Belege oder Fotos vorliegen.

Ein pauschaler Zahlungsstopp ohne konkrete Mängelanzeige und ohne nachvollziehbare Minderungsberechnung wird von uns nicht akzeptiert.

Bleibt die Zahlung aus, prüfen wir ohne weitere Ankündigung die fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung sowie Zahlungs- und Räumungsklage.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin
Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Zustellvermerk: Einwurf-Einschreiben RR 8800 3144 116 DE, Einwurf laut Sendungsstatus am 14.05.2026 um 10:38 Uhr.

E-Mail des Mieters vom 20.05.2026

Von: Cem Demir <cem.demir.private@example.invalid>

An: Forderungsmanagement Wohnen Berlin <forderungen@wohnen-berlin-immo.de>

Betreff: Re: Mietrückstand Donaustraße 38

Eingang: 20.05.2026, 22:17 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zahle die Miete ab sofort nicht mehr. Die Wohnung ist alt, die Fenster sind nicht modern, der Hausflur ist hässlich und die Verwaltung antwortet langsam. Solange hier nichts passiert, bekommen Sie gar nichts.

Eine genaue Berechnung mache ich nicht. Sie wissen selbst, was in dem Haus alles schlecht ist. Fotos habe ich gerade nicht, aber das sieht man doch.

Ich werde auch die kommenden Monate einbehalten, bis die Wohnung vollständig modernisiert ist.

Mit freundlichen Grüßen

Cem Demir

Interner Eingangsstempel

Prüffeld	Einordnung
Konkrete Mängelanzeige	nein
Zeitraum benannt	nein
Minderungsquote	nein
Belege/Fotos	nein
Risiko	pauschaler Zahlungsstopp, Kündigungs- und Klageprüfung fortsetzen

Aktennotiz Nr. 1

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Abteilung Forderungsmanagement
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Geschäftszeichen: F-2026-00419

Mietverhältnis: MV-092144-DE, Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links

Mieter: Cem Demir

Verfasserin: Sandra Berger, Renofa, Tel. 030 2055 4810

Datum: 18.07.2026

Betreff: Bewertung Zahlungsstopp und Minderungsbehauptung; Kündigungsgrundlage

1. Anlass

Der Mieter hat mit Schreiben vom 20.05.2026 schriftlich erklärt, ab sofort keine Miete mehr zu zahlen, solange die Vermieterin Modernisierungswünsche nicht erfülle. Seit März 2026 sind fünf Bruttowarmmieten offen. Eine Mahnung vom 12.05.2026 blieb ohne Reaktion. Die Akte ist auf Kündigungstauglichkeit und Klagereife zu prüfen.

2. Sachstand

2.1 Rückstandshöhe

Monat	Soll	Zahlung	Saldo
03 2026	1.180,00	0,00	1.180,00
04 2026	1.180,00	0,00	2.360,00
05 2026	1.180,00	0,00	3.540,00
06 2026	1.180,00	0,00	4.720,00
07 2026	1.180,00	0,00	5.900,00

2.2 Mieterklärung

Das Schreiben des Mieters vom 20.05.2026 enthält keine hinreichend konkrete Mängelanzeige. Es benennt weder eine wahrnehmbare Mangelerrscheinung noch Zeitraum, Häufigkeit oder konkrete Gebrauchsbeeinträchtigung. Der Mieter verweist pauschal auf allgemeine Unzufriedenheit mit dem Zustand der Wohnung und der Verwaltungsreaktionszeit. Die angekündigten Fotos fehlen. Eine Minderungsquote oder technische Ursache musste er für eine substantiierte Mangelbehauptung allerdings nicht angeben.

2.3 Rechtliche Einordnung Minderung

Eine Mietminderung nach § 536 BGB setzt einen Mangel voraus, der die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt oder mehr als unerheblich mindert. Nach BGH, Urteil vom 29.02.2012 - VIII ZR 155/11 genügt grundsätzlich die Darlegung konkreter Mangelsymptome und ihrer Auswirkungen auf den Mietgebrauch; technische Ursache, exakter Beeinträchtigungsgrad und Minderungsquote sind keine allgemeinen Vortragspflichten. Hier fehlt bereits diese konkrete Beschreibung. Veraltete Fenster oder die bloße Hausfluroptik belegen für sich keine Gebrauchsbeeinträchtigung der Wohnung. Das Ergebnis ist deshalb eine Beleg- und Tatsachenlücke, nicht die Behauptung, eine Minderungsquote sei zwingend vorzutragen.

2.4 Kündigungsreife

Mit Ablauf der April-Fälligkeit erreichte der Rückstand zwei volle Monatsmieten. Damit war jedenfalls § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a BGB erfüllt. Seit der dritten offenen Monatsmiete erstreckt sich der Rückstand über mehr als zwei Termine und erreicht weiterhin zwei Monatsmieten, sodass auch Buchstabe b erfüllt ist. Die hilfsweise ordentliche Kündigung nach § 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB ist anhand Verschulden und Erheblichkeit gesondert zu begründen.

3. Rechtliche Bewertung

Der Zahlungsstopp ist rechtswidrig. Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB setzt eine konkrete Gegenforderung voraus; ein pauschaler Verweis auf Unzufriedenheit reicht nicht. Die fristlose Kündigung ist nach § 543 Absatz 2 Nummer 3 BGB zulässig. Die hilfsweise ordentliche Kündigung nach § 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB sichert den Räumungsanspruch auch bei Schonfristzahlung ab.

Schonfristzahlungsrisiko besteht: Zahlt das Jobcenter oder ein sonstiger Dritter innerhalb von zwei Monaten nach Rechtshängigkeit der Räumungsklage, wird die fristlose Kündigung nach § 569 Absatz 3 Nummer 2 BGB unwirksam. Die ordentliche Kündigung ist davon nicht erfasst.

4. Nächste Schritte

1. Kündigungsschreiben (fristlos, hilfsweise ordentlich) unverzüglich absenden, Zugang per Bote und Einwurf-Einschreiben sichern.
2. Räumungs- und Zahlungsklage vorbereiten; Streitwert Zahlungsantrag 5.900,00 EUR, Räumungsstreitwert 12 Nettokaltmieten nach § 41 Absatz 2 GKG.
3. Wiedervorlage nach Klagezustellung für Schonfrist-Monitoring.

5. Eskalation / Vorlage

Zuständig ist wegen der streitwertunabhängigen Sonderzuweisung für Wohnraum das Amtsgericht Neukölln nach § 23 Nummer 2a GVG und § 29a ZPO. Die interne Freigabegrenze und sonstige Eskalationsgründe bleiben getrennt zu prüfen.

(gez.) Sandra Berger
Renofa, Forderungsmanagement

EINGANGSKORRESPONDENZ		mieter antwort maengel fotos angekündigt.md
Von	emre.demir@example.net	
An	forderungsmanagement@wohnen-berlin-immobilien.de	
Datum	03.07.2026, 18:06 Uhr	
Betreff	Ihre Kündigung	

E-Mail des Mieters mit angekündigten Fotos

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zahle nicht, weil hier seit Monaten alles schief läuft. Es ist laut, im Bad riecht es manchmal feucht und die Hausverwaltung reagiert nicht. Fotos schicke ich noch, sobald ich sie sortiert habe.

Dass Sie jetzt kündigen, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe mehrfach mündlich Bescheid gesagt. Die Nachbarn wissen auch davon.

Mit freundlichen Grüßen

Emre Demir

Hinweis Posteingang:

Keine Fotos angehängt. Keine konkrete Datumsangabe zu Mängelanzeigen. Eingang wurde automatisch zusätzlich dem Objektordner "Donaustraße 18 - Allgemein" zugeordnet.

Fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

Abteilung Forderungsmanagement

Bearbeitung: Sandra Berger, Rechtsfachwirtin

Herrn

Cem Demir

Donaustraße 38

12043 Berlin

Berlin, 19.07.2026

Mietverhältnis Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links

Vertragsnummer WBI-MV-2020-03114

Außerordentliche fristlose Kündigung wegen Mietzahlungsverzugs, hilfsweise ordentliche Kündigung

Sehr geehrter Herr Demir,

namens der Wohnen Berlin Immobilien GmbH kündigen wir das mit Ihnen bestehende Wohnraummietverhältnis über die oben bezeichnete Wohnung

fristlos aus wichtigem Grund gemäß §§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB

und vorsorglich

hilfsweise ordentlich gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB zum 31.01.2027, hilfsweise zum nächstmöglichen Termin.

Rückstand

Zum Zeitpunkt dieser Kündigung bestehen folgende Mietrückstände:

Monat	Bruttowarmmiete	Zahlung	Offen
März 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
April 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
Mai 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
Juni 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
Juli 2026	1180,00 EUR	0,00 EUR	1180,00 EUR
Summe	5900,00 EUR	0,00 EUR	5900,00 EUR

Der Rückstand übersteigt zwei Monatsmieten deutlich. Die Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs liegen damit vor.

Ihr Schreiben vom 20.05.2026 enthält keine konkrete Beschreibung einer Mangelercheinung, ihres Zeitraums oder ihrer Auswirkungen auf den Mietgebrauch; die angekündigten Belege fehlen. Eine Minderungsquote müssen Sie nicht vorgeben. Ein pauschaler Zahlungsstopp ohne konkret beschriebene Gebrauchsbeeinträchtigung rechtfertigt die vollständige Nichtzahlung jedoch nicht.

Räumungsaufforderung

Wir fordern Sie auf, die Wohnung bis spätestens **02.08.2026** vollständig geräumt mit sämtlichen Schlüsseln an die Hausverwaltung zurückzugeben.

Hinweise

Sie können eine Beratungsstelle oder öffentliche Stelle einschalten. Eine spätere Zahlung kann die fristlose Kündigung unter den Voraussetzungen des § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB unwirksam machen; die hilfsweise ordentliche Kündigung wird dadurch nicht automatisch beseitigt.

Sie können der ordentlichen Kündigung nach §§ 574, 574b BGB widersprechen, wenn deren Beendigung für Sie, Ihre Familie oder einen Angehörigen Ihres Haushalts eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Der Widerspruch ist in Textform zu erklären und muss uns grundsätzlich spätestens zwei Monate vor dem Beendigungstermin, hier bis zum 30.11.2026, zugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin
Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Zustellvermerk: Übergabe an Gerichtsvollzieherbüro Neukölln am 19.07.2026, Zustellung laut Zustellungsurkunde am 22.07.2026.

Klageentwurf Zahlung und Räumung

An das

Amtsgericht Neukölln

Karl-Marx-Straße 77

12043 Berlin

Berlin, 05.08.2026

Klage

der **Wohnen Berlin Immobilien GmbH**, Friedrichstraße 99, 10117 Berlin, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann

• Klägerin -

gegen

Herrn Cem Demir, Donaustraße 38, 12043 Berlin

• Beklagter -

wegen Zahlung und Räumung

Streitwert vorläufig: 15.620,00 EUR

Zahlungsforderung 5900,00 EUR; Räumung 12 x Nettokaltmiete 810,00 EUR = 9720,00 EUR.

Anträge

Die Klägerin beantragt,

1. den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin **5900,00 EUR** nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus jeweils 1180,00 EUR seit dem 05.03.2026, 08.04.2026, 07.05.2026, 04.06.2026 und 04.07.2026 zu zahlen,
2. den Beklagten zu verurteilen, die im Hause Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links gelegene Wohnung, bestehend aus drei Zimmern, Küche, Bad, Flur, Balkon und Kellerraum Nr. 38-L4, zu räumen und an die Klägerin herauszugeben,
3. dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen,
4. das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären.

Sachverhalt

Die Parteien sind durch Wohnraummietvertrag vom 24.09.2020 verbunden. Die monatliche Bruttowarmmiete beträgt 1180,00 EUR. Die Miete ist gemäß § 3 des Mietvertrags monatlich im Voraus spätestens am dritten Werktag zu zahlen.

Der Beklagte zahlt seit März 2026 keine Miete mehr. Die Klägerin hat ihn mit Schreiben vom 12.05.2026 unter Fristsetzung zur Zahlung aufgefordert und um konkrete Mitteilung etwaiger Mängel gebeten. Der Beklagte erklärte per E-Mail vom 20.05.2026 lediglich pauschal, er werde wegen des Zustands des

Hauses überhaupt keine Miete mehr zahlen. Konkrete Mangelercheinungen, Zeitraum und Gebrauchsbeeinträchtigung beschrieb er nicht; angekündigte Fotos legte er nicht vor.

Mit Schreiben vom 19.07.2026, zugestellt am 22.07.2026, kündigte die Klägerin das Mietverhältnis fristlos und hilfsweise ordentlich.

Rechtliche Würdigung

Der Zahlungsanspruch folgt aus § 535 Abs. 2 BGB. Der Beklagte befindet sich aufgrund kalendermäßiger Fälligkeit gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB in Verzug.

Die fristlose Kündigung ist nach §§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 569 Abs. 3 Nr. 1 BGB wirksam. Der Rückstand übersteigt zwei Monatsmieten deutlich.

Ein Minderungsrecht ist nach Aktenlage nicht schlüssig dargelegt. Der Beklagte hat weder konkrete Mangelercheinungen noch Zeitraum oder Auswirkungen auf den vertragsgemäßen Gebrauch benannt. Eine technische Ursache, den exakten Grad der Beeinträchtigung oder eine bestimmte Minderungsquote müsste er dagegen nach BGH, Urteil vom 29.02.2012 - VIII ZR 155/11 nicht vortragen. Der Räumungsanspruch folgt aus § 546 Abs. 1 BGB.

Anlagen

Anlage	Inhalt
K1	Mietvertrag vom 24.09.2020
K2	Mietkonto FBL5N Stand 05.08.2026
K3	Letzte Zahlungsaufforderung vom 12.05.2026 mit Zustellnachweis
K4	E-Mail des Beklagten vom 20.05.2026
K5	Kündigung vom 19.07.2026 mit Zustellungsurkunde

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin
Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

DocuWeb Exportliste F-2026-00419

1 Exportkopf

Feld	Wert
Exportzeitpunkt	06.08.2026, 16:22 Uhr
Vertragsnummer	WBI-MV-2020-03114
Objekt	Donaustraße 38, 4. OG links
Suchbegriffe	Demir, Mietrückstand, Fenster, Feuchte
Treffer	20

2 Trefferliste

Eintrag DW-681004

DMS-ID	DW-681004
Datum	14.09.2020
Bereich	Vertrag
Indexname	Mietvertrag_Demir.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	vollständig

Eintrag DW-885220

DMS-ID	DW-885220
Datum	12.05.2026
Bereich	Ausgang
Indexname	Mahnung_Demir.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	versandt

Eintrag DW-886003

DMS-ID	DW-886003
Datum	20.05.2026
Bereich	Eingang
Indexname	Mail_Zahlungsstopp.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Cem Demir

Eintrag DW-886004

DMS-ID	DW-886004
Datum	20.05.2026
Bereich	Sonstiges
Indexname	Bildschirmfoto_ohne_Anhang.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	leere Vorschau

Eintrag DW-890112

DMS-ID	DW-890112
Datum	03.07.2026
Bereich	Eingang
Indexname	Mail_Maengel_Fotos.pdf
Objektindex	Donaustraße 18
Hinweis	falsch indiziert

Eintrag DW-890113

DMS-ID	DW-890113
Datum	03.07.2026
Bereich	Mailanhang
Indexname	keine Datei
Objektindex	Donaustraße 18
Hinweis	Anhangszähler 0

Eintrag DW-890991

DMS-ID	DW-890991
Datum	09.07.2026
Bereich	Objekt
Indexname	Begehungsnotiz_Hausmeister.docx
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Wohnung nicht betreten

Eintrag DW-891102

DMS-ID	DW-891102
Datum	10.07.2026
Bereich	Eingang
Indexname	Mail_Demir_Konkretisierung.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Absender Emre Demir

Eintrag DW-891550

DMS-ID	DW-891550
Datum	12.07.2026
Bereich	Handwerker
Indexname	Terminbestätigung_Fenster.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Zugang erforderlich

Eintrag DW-892040

DMS-ID	DW-892040
Datum	15.07.2026
Bereich	Handwerker
Indexname	Rückmeldung_niemand_geöffnet.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Klingel ohne Antwort

Eintrag DW-892612

DMS-ID	DW-892612
Datum	18.07.2026
Bereich	Notiz
Indexname	Minderungsbewertung.docx
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	intern

Eintrag DW-892901

DMS-ID	DW-892901
Datum	19.07.2026
Bereich	Ausgang
Indexname	Kündigung_Demir.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Original unterzeichnet

Eintrag DW-893411

DMS-ID	DW-893411
Datum	22.07.2026
Bereich	Zustellung
Indexname	ZU_Kündigung_Demir.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	zugestellt

Eintrag DW-894001

DMS-ID	DW-894001
Datum	23.07.2026
Bereich	Eingang
Indexname	Mail_Widerspruch_Kündigung.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	keine Vollmacht

Eintrag DW-894801

DMS-ID	DW-894801
Datum	27.07.2026
Bereich	Handwerker
Indexname	Protokoll_Fensterpruefung_2026-07-27.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Einstellarbeiten ausgeführt

Eintrag DW-894802

DMS-ID	DW-894802
Datum	27.07.2026
Bereich	Eingang
Indexname	Mail_Demir_nach_Fenstertermin.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	vollständigen Austausch verlangt

Eintrag DW-894910

DMS-ID	DW-894910
Datum	28.07.2026
Bereich	Rechnung
Indexname	Rechnung_Fenstereinstellung_KF-2026-7714.pdf
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	184,45 EUR; kein Austausch empfohlen

Eintrag DW-895201

DMS-ID	DW-895201
Datum	31.07.2026
Bereich	Objekt
Indexname	Auftrag_Fensterprüfung.xlsx
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	neuer Termin offen

Eintrag DW-896001

DMS-ID	DW-896001
Datum	05.08.2026
Bereich	Entwurf
Indexname	Klage_Demir.docx
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	Freigabe offen

Eintrag DW-896002

DMS-ID	DW-896002
Datum	05.08.2026
Bereich	Tabelle
Indexname	Anlagenplan_Demir.xlsx
Objektindex	Donaustraße 38
Hinweis	K 4 fehlt im Original

3 Indexkonflikt

DW-890112 wurde automatisiert der Donaustraße 18 zugeordnet. Inhalt, Mietername und Wohnungsangabe betreffen jedoch die Donaustraße 38. Der Absendername „Emre Demir“ stimmt nicht mit dem Vertragspartner Cem Demir überein; eine Vollmacht oder Erläuterung liegt nicht vor.

Das Terminprotokoll vom 27.07.2026 dokumentiert ausgeführte Einstellarbeiten, aber keinen Austauschbedarf. Die am selben Tag eingegangene Forderung nach vollständigem Fensteraustausch ist deshalb als Parteivortrag und nicht als technische Feststellung zu führen.

Begehungsnotiz Donaustraße 38

1 Anlass

Feld	Inhalt
Datum	09.07.2026, 08:35 Uhr
Objektbetreuer	Sven Hartwig
Anlass	Prüfung allgemeiner Hauszustand nach E-Mail des Mieters
Wohnung	4. OG links, kein vereinbarter Zutritt

2 Feststellungen im Gemeinschaftsbereich

Der Hausflur war trocken und frei begehbar. Im Bereich zwischen 3. und 4. Obergeschoss waren ältere Farbabplatzungen an der Wand vorhanden. Ein akuter Wasseraustritt war nicht sichtbar. Die Treppenhausfenster ließen sich öffnen; zwei Leuchtmittel funktionierten nicht.

Die Wohnung wurde nicht betreten. Durch die geschlossene Wohnungstür waren keine ungewöhnlichen Gerüche wahrnehmbar. Vom Hof aus waren an den Fenstern der Wohnung keine gebrochenen Scheiben zu erkennen. Ob die Fenster dicht schließen, konnte nicht geprüft werden.

3 Kontaktversuch

Es wurde um 08:41 Uhr geklingelt. Niemand öffnete. Eine Karte mit der Bitte um Terminvereinbarung wurde in den Briefkasten „C. Demir“ eingeworfen. Eine fotografische Dokumentation des Wohnungsinnen liegt nicht vor.

4 Nebebefund

Die Klingelbeschriftung lautet „C. Demir / E. Kaya“. Eine Person E. Kaya ist im Mietvertrag nicht aufgeführt. Der Nebebefund wurde an die Hausverwaltung gegeben, ohne eine Wohnnutzung durch diese Person zu unterstellen.

Auftragsstatus technische Prüfung

1 Vorgang

Feld	Inhalt
Auftrag	TS-2026-18841
Objekt	Donaustraße 38, 4. OG links
Gewerk	Fenster und Feuchteprüfung
Eröffnet	11.07.2026
Auftragnehmer	Kroll Fenstertechnik GmbH
Status	Zugang nicht erfolgt

2 Verlauf

Datum	Eintrag
11.07.2026	Auftrag nach E-Mail-Eingang manuell angelegt. Keine Raumnennung im Ticket.
12.07.2026	Termin 15.07.2026 zwischen 13 und 15 Uhr per E-Mail angekündigt.
15.07.2026	Monteur um 13:42 Uhr vor Ort; Klingel und Mobilnummer ohne Antwort.
15.07.2026	Rückrufkarte eingeworfen. Keine Messung und keine Begutachtung.
31.07.2026	Zweitertermin angefragt; Antwort des Mieters ausstehend.

3 Altsystemsuche

Unter Vertragsnummer WBI-MV-2020-03114 wurden für 2024 bis Juni 2026 keine abgeschlossenen wohnungsbezogenen Fenster- oder Feuchteaufträge gefunden. Im Objekt bestehen mehrere Gemeinschaftsaufträge zum Treppenhausanstrich; sie betreffen nicht ohne Weiteres die Wohnung.

E-Mail-Ausdruck: Fenster, Bad und Fotos

1 Kopfzeilen

Feld	Inhalt
Von	Emre Demir, emre.demir@example.net
An	forderungsmanagement@wohnen-berlin-immobilien.de
Datum	10.07.2026, 23:18 Uhr
Betreff	nochmal wegen Fenster und Bad
Nachrichten-ID	ED-100726-2318@example.net

2 Nachricht

Guten Abend,

im Schlafzimmer zieht es am Fenster, besonders wenn es regnet. Im Bad riecht es morgens manchmal feucht. Ich weiß nicht, ob das Schimmel ist, weil man fast nichts sieht. Der Hausflur ist seit Jahren nicht gestrichen. Cem hat das schon öfter dem Hausmeister gesagt.

Die Fotos sind auf einem alten Handy und lassen sich gerade nicht übertragen. Ich kann nächste Woche neue machen. Der Termin am Mittwoch passt vielleicht nicht, weil tagsüber niemand da ist. Bitte rufen Sie vorher an.

Wir bleiben dabei, dass erst etwas gemacht werden muss, bevor wieder die volle Miete gezahlt wird.

Emre

3 Anlagen- und Identitätsstatus

Die E-Mail enthält keinen Anhang. Im Mietvertrag ist Cem Demir als alleiniger Mieter eingetragen. Eine Vollmacht von Emre Demir liegt nicht vor. Die Nachricht wurde gleichwohl wegen ihres Sachbezugs zur Objekt- und Forderungsakte genommen.

Zustellungsurkunde

1 Auftrag

Feld	Inhalt
Absenderin	Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Empfänger	Cem Demir
Anschrift	Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links
Schriftstück	Kündigung vom 19.07.2026
Geschäftsnummer Zustellung	GV-NK-26-18804

2 Zustellung

Das Schriftstück wurde am 22.07.2026 um 10:24 Uhr in einen zur Wohnung gehörenden Briefkasten eingelegt. Eine persönliche Übergabe war nicht möglich. Der Briefkasten war mit „C. Demir / E. Kaya“ beschriftet. Die Sendung passte vollständig in den Briefkasten.

Zustellungsart: Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten.

3 Ausfertigungsvermerk

Die elektronische Abschrift ging am 23.07.2026 beim Forderungsmanagement ein. Auf Seite 1 ist der Eingangsstempel teilweise über das Feld „Geschäftsnummer“ gesetzt; die Nummer bleibt lesbar.

E-Mail-Ausdruck Kroll Fenstertechnik GmbH

1 Kopfzeilen

Feld	Inhalt
Von	dispo@kroll-fenstertechnik-beispiel.de
An	technik-neukoelln@wohnen-berlin-immobilien.de
Datum	15.07.2026, 15:06 Uhr
Betreff	TS-2026-18841 / kein Zutritt Donaustraße 38

2 Nachricht

Guten Tag,

unser Monteur war heute von 13:42 bis 13:57 Uhr am Objekt. Auf Klingeln bei „C. Demir / E. Kaya“ wurde nicht geöffnet. Die im Auftrag angegebene Mobilnummer war nicht erreichbar. Eine Rückrufkarte wurde eingeworfen.

Es konnten weder Fenster noch Bad besichtigt werden. Eine technische Aussage zu Dichtigkeit, Feuchte oder Ursache ist daher nicht möglich. Bitte stimmen Sie vor einer erneuten Disposition ein Zeitfenster mit dem Bewohner ab.

Mit freundlichen Grüßen

Kroll Fenstertechnik GmbH

Disposition

3 Anlage

Die E-Mail nennt einen Monteurbericht als Anhang. Im DMS liegt nur der E-Mail-Ausdruck vor; der angekündigte Anhang wurde nicht übernommen.

Terminprotokoll Fenster- und Feuchteprüfung

Kroll Fenstertechnik GmbH

Auftrag TS-2026-18841

1. Termin

Feld	Inhalt
Datum	27.07.2026
Zeit	08:05 bis 08:51 Uhr
Objekt	Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links
Mieter	Cem Demir
Monteur	Kai Kroll
Begleitung	Nuray Aydin, Hausverwaltung

2. Prüfbereiche

Bereich	Feststellung	Maßnahme
Schlafzimmerfenster	Flügel streift unten leicht; Beschlag nachstellbar	Beschlag eingestellt und geölt
Wohnzimmerfenster	Dichtung an einer Ecke spröde, Länge etwa 18 cm	Ersatzdichtung bestellt
Küchenfenster	öffnet und schließt ohne Auffälligkeit	keine
Balkontür	Griff schwergängig	Griffmechanik geölt
Innenlaibungen	keine sichtbaren Feuchtflecken	keine Materialmessung veranlasst

3. Angaben des Mieters

Herr Demir erklärt, im Winter ziehe es am Wohnzimmerfenster und im Schlafzimmer sei es morgens kalt. Er zeigte auf seinem Mobiltelefon zwei Bilder einer beschlagenen Scheibe. Datum, Raum und Originaldatei konnten im Termin nicht geprüft werden.

Herr Demir verlangte einen vollständigen Austausch aller Fenster. Ihm wurde erklärt, dass darüber nicht der Monteur entscheidet.

4. Ergebnis

Die Einstellarbeiten wurden im Termin ausgeführt. Für die Ersatzdichtung ist ein kurzer Folgetermin erforderlich. Eine bauphysikalische Prüfung, Luftdichtheitsmessung oder Bewertung einer Mietminderung war nicht Gegenstand des Auftrags.

Kai Kroll

Kroll Fenstertechnik GmbH

Kröll Fenstertechnik GmbH

Karl-Marx-Straße 188

12043 Berlin

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

Rechnung: KF-2026-7714

Auftrag: WBI-FT-2026-4481

Rechnungsdatum: 28.07.2026

Leistungsdatum: 27.07.2026

Objekt: Donaustraße 38, 12043 Berlin, 4. OG links

1. Ausgeführte Arbeiten

Position	Menge	Einzelpreis netto	Gesamt netto
Anfahrt und Funktionsprüfung zweier Fensterflügel	1	58,00 EUR	58,00 EUR
Nachstellen der Beschläge, Schlafzimmer	1	42,00 EUR	42,00 EUR
Reinigen und Fetten der Schließteile, Wohn- und Schlafzimmer	2	15,00 EUR	30,00 EUR
Austausch einer Anschlagdichtung, 1,2 Meter	1	25,00 EUR	25,00 EUR
Zwischensumme netto			155,00 EUR
Umsatzsteuer 19 Prozent			29,45 EUR
Rechnungsbetrag			184,45 EUR

2. Technischer Befund

Beim Schlafzimmerfenster war der Anpressdruck an der Griffseite ungleichmäßig. Der Flügel ließ sich schließen, erforderte jedoch im oberen Drittel erhöhten Kraftaufwand. Die Beschläge wurden nach Herstellervorgabe nachgestellt. Ein 1,2 Meter langer Abschnitt der inneren Anschlagdichtung war gequetscht und wurde ersetzt.

Am Wohnzimmerfenster waren Rahmen, Beschläge und Dichtungen funktionsfähig. Nach Reinigung und Schmierung ließ sich der Flügel ohne erhöhten Kraftaufwand öffnen und schließen. Sichtbare Glas- oder Rahmenschäden, Wassereintrittsspuren und messbare Durchfeuchtung der Leibung wurden nicht festgestellt.

3. Abgrenzung

Ein vollständiger Austausch der Fenster wurde nicht beauftragt und ist nach dem am 27.07.2026 erhobenen Funktionsbefund nicht empfohlen worden. Die Rechnung dokumentiert den Zustand am Termin und die ausgeführten Arbeiten. Sie enthält keine bauphysikalische Begutachtung der gesamten Wohnung und keine Bewertung behaupteter Geräusche aus dem Straßenraum.

Die Arbeiten wurden Herrn Cem Demir um 10:18 Uhr vorgeführt. Der Schlafzimmerflügel wurde gemeinsam dreimal geöffnet, gekippt und geschlossen. Herr Demir bestätigte den Zutritt, unterzeichnete aber keine Erklärung zur Mangelfreiheit oder zu offenen Mietforderungen.

Zahlbar bis 11.08.2026 unter Angabe der Rechnungsnummer.

Kröll Fenstertechnik GmbH

Kundendienst

E-MAIL-AUSDRUCK	email mieter nach ortstermin.md
Von	cem.demir@example.org
An	service@wohnen-berlin.example
Datum	27.07.2026, 12:48 Uhr
Betreff	Termin heute / Fenster immer noch nicht ausgetauscht

E-Mail-Ausdruck

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Monteur war heute da und hat nur etwas eingestellt und geölt. Das reicht aus meiner Sicht nicht. Die Fenster sind alt und im Winter zieht es. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass sie komplett erneuert werden müssen.

Die Fotos auf meinem Telefon konnte der Monteur sehen. Ich finde die Originaldateien gerade nicht, weil ich im Frühjahr das Telefon gewechselt habe. Vielleicht sind sie noch in meiner Cloud. Sobald ich sie finde, schicke ich sie.

Ich werde die zurückgehaltene Miete nicht vollständig zahlen, solange nicht schriftlich zugesagt ist, dass alle Fenster erneuert werden. Über eine Teilzahlung können wir sprechen, wenn die Dichtung eingesetzt und ein verbindlicher Plan vorgelegt wird.

Bitte schicken Sie mir außerdem das heutige Protokoll. Ich widerspreche der Darstellung, es gebe gar kein Problem.

Mit freundlichen Grüßen

Cem Demir